

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1525/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายวันชัย สิงห์โตขำ

จำเลย

นายวันชัย สิงห์โตขำ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามกฎหมาย จึงไม่รับฎีกา จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายที่เป็นสาระแก่คดีสมควรได้รับการพิจารณาจากศาลฎีกาโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้อง แล้วหรือไม่ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 เรียงกระทรวงลงโทษ ให้จำคุกกระทรวงละ 2 เดือน รวมให้จำคุก 4 เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 71) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 72)

คำสั่ง คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยที่ว่าหนังสือกู้เงินเอกสารหมายเลข จ.10 ทำขึ้นหลังจากจำเลยออกเช็คพิพาททั้งสองฉบับให้แก่นางสาววาณีแล้ว หนังสือกู้เงินดังกล่าวไม่ได้ทำต่อหน้าจำเลย การขีดฆ่าในหนังสือกู้เงินดังกล่าวจำเลยไม่มีส่วนรู้เห็น จำเลยออกเช็คพิพาททั้งสองฉบับเป็นประกันหนี้เงินกู้ยืมให้นางสาววาณีก่อนที่จะลงชื่อในหนังสือกู้เงิน เอกสารหมายเลข จ.10 เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ และฎีกาของจำเลยที่ขอให้รื้อ

การลงโทษนั้นก็เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการลงโทษ ของศาลอุทธรณ์ซึ่งล้วนแต่เป็น ปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้นที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยที่ว่าหนังสือกู้เงิน เอกสารหมาย จ.10 ทำขึ้นหลังจากจำเลยออกเช็คพิพาททั้งสองฉบับให้แก่นางสาว วาณิแล้ว หนังสือกู้เงินดังกล่าวไม่ได้ทำต่อหน้าจำเลย การขีดฆ่าในหนังสือกู้เงินดังกล่าวจำเลยไม่มีส่วนรู้เห็น จำเลยออกเช็คพิพาททั้งสองฉบับเป็นประกันหนี้เงินกู้ยืม ให้นางสาววาณิก่อนที่จะลงชื่อในหนังสือกู้เงิน เอกสารหมาย จ.10 เป็นการโต้แย้ง ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ และฎีกาของจำเลยที่ขอให้รอก การลงโทษนั้นก็เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการลงโทษ ของศาลอุทธรณ์ซึ่งล้วนแต่เป็น ปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้นที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ระพีนทร บรรจงศิลป์-อำนวยการ สุขพรหม-ปรีชา นาคพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>